GENEL KAMU HUKUKU · KONUŞMACI NOTLARI

Doğu Medeniyetleri ve İmparatorluklar

Mezopotamya'dan Roma'ya iktidar, meşruiyet ve imparatorluk kültü

Dr. Öğr. Üyesi Turan Atlı

55 slayt · 48 slaytta konuşmacı notu. Numaralar sunudaki slayt sırasını izler; notu olmayan slaytlar sıra kopmasın diye başlıklarıyla birlikte listelenmiştir.

BÖLÜMLER

Giriş: dersin haritası ve iktidarın dört kaynağı	Slayt 1
İmparatorluk kavramı, sınır/uç ayrımı ve Doğu despotizmi tartışması	Slayt 4
Mezopotamya: coğrafya, ekonomi, rahip kral, toplumsal yapı ve karar alma	Slayt 7
Akad, Babil ve Asur: ilk imparatorluk, Hammurabi Yasaları, askeri imparatorluk	Slayt 18
Anadolu ve Hititler	Slayt 23
Mısır: Nil, Firavun, Maat ve bürokrasi	Slayt 26
Ahameniş Persleri: satraplık düzeni	Slayt 30
Helenistik ve Roma imparatorluk kültü	Slayt 31
Auctoritas ve potestas: iktidarın iki yüzü	Slayt 37
Bilkuvve ve bilfiil: felsefi temel ve hukuktaki karşılıkları	Slayt 43
Sentez, düzeltmeler, tartışma soruları ve kaynakça	Slayt 52

BÖLÜM 1 — GİRİŞ: DERSİN HARİTASI VE İKTİDARIN DÖRT KAYNAĞI

1 GENEL KAMU HUKUKU · DERS SUNUSU

Doğu Medeniyetleri ve İmparatorluklar

Sunu, ders notunu temel alır; notta yarım kalan Mısır bölümü tamamlanmış, Akad/Asur/Pers ve imparatorluk kültünün Helenistik arka planı eklenmiş, birkaç olgusal hata düzeltilmiştir. Düzeltmelerin tamamı sondan üçüncü slaytta toplu olarak yer alır.

2 I · GİRİŞ

Dersin haritası

Ders notu imparatorluk kültüyle başlıyordu; sunuda kronolojik sıra izlendi: kült, Helenistik ve Roma bağlamında 8. bölümde ele alınıyor. Böylece Mezopotamya'daki rahip kral ile Roma'daki tanrılaştırılmış imparator arasındaki süreklilik daha açık görülür.

3 I · KURAMSAL ÇERÇEVE

İktidarın dört kaynağı

Ders notu ideolojik, ekonomik, askeri ve siyasal iktidardan ayrı ayrı söz ediyordu; bu dörtlü, Michael Mann'ın IEMP (Ideological, Economic, Military, Political) modeliyle örtüşüyor. Sunu boyunca her uygarlık bu dört kaynak üzerinden okunacak.

BÖLÜM 2 — İMPARATORLUK KAVRAMI, SINIR/UÇ AYRIMI VE DOĞU DESPOTİZMİ TARTIŞMASI

4 II · İMPARATORLUK KAVRAMI

Imperium: emretme gücünden imparatorluğa

Not, imparatorluğun günümüzde ABD ile ilişkilendirildiğine değiniyor; bu bağlamda Hardt ve Negri'nin "Empire" (2000) kavramsallaştırması tartışmaya açılabilir: merkezsiz, sınırsız bir ağ egemenliği olarak imparatorluk.

5 II · İMPARATORLUK KAVRAMI

Sınır değil, uç

Osmanlı'daki "uç beylikleri" ve Roma'nın limes'i karşılaştırılabilir. Vestfalya düzeninin (1648) toprakla sınırlı egemenlik anlayışı, dijital çağda yeniden sorgulanıyor; siber egemenlik tartışmasıyla bağ kurulabilir.

Limes, Latince kökenli bir kelime olup tarihsel bağlamda Antik Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını, sınır hatlarını ve bu hatları korumak için yapılan tahkimat sistemlerini ifade eder.

6 II · KURAMSAL TARTIŞMA

“Doğu despotizmi” tartışması

Bu slayt notta bulunmayan, ancak "coğrafi determinizm" ve "köleci despotizm" ifadelerini kuramsal zemine oturtan bir eklemedir. Öğrencilere: su kaynağı iktidarı mı belirler, yoksa iktidar mı suyu örgütler?

BÖLÜM 3 — MEZOPOTAMYA: COĞRAFYA, EKONOMİ, RAHİP KRAL, TOPLUMSAL YAPI VE KARAR ALMA

7 III · MEZOPOTAMYA

İki nehir arasında uygarlığın doğuşu

Yazının ilk işlevinin edebi değil idari-ekonomik olması önemli: iktidar önce kayıt tutarak, yani bilgiyi tekelleştirerek kurumsallaşıyor. Nüfus artışı tetikleyici etkenlerden biri; artı ürün ve iş bölümü diğerleri.

8 III · MEZOPOTAMYA

Kronoloji: bir devlet yıkılır, yenisi kurulur

Ders notunda Sargon Babil başlığı altında anılıyordu; Sargon Akad kralıdır ve Babil'den yaklaşık beş yüzyıl öncedir. Hammurabi'den önce de yazılı kanunlar vardır: Ur-Nammu (~MÖ 2100), Lipit-İştar, Eşnunna.

9 III · EKONOMİK TEMELLER

Su + toprak = ekonomik iktidar

Not "para sistemi henüz gelişmemiştir" diyordu. Basılı sikke yoktu, doğru; ancak Hammurabi Kanunu'ndaki tazminatlar zaten gümüş şekel cinsinden belirlenmişti. Faizli borç ve kredi de vardı. Hammaddesi kıt bir bölgenin artı ürününü ticaret ya da fetih yoluyla dönüştürmesi, imparatorluğa giden yolu açıklar.

10 III · EKONOMİK TEMELLER

Tarımdan fethe: dört aşama

Bu slaytta konuşmacı notu yok.

11 III · İKTİDAR YAPISI

Rahip kral: siyasal ve ideolojik iktidarın birleşimi

Ders notu "patesi"yi rahip kralın Sümerce adı olarak veriyordu. Günümüz Sümerolojisinde aynı işaret ENSİ olarak okunur ve çoğu zaman bir LUGAL'e bağlı kent yöneticisini ifade eder. Rahip kral kavramı yine de geçerlidir: siyasal ve dinsel otorite tek kişide toplanır.

12 III · PASTORAL İKTİDAR

Kral bir çobandır

Pastoral iktidar kavramı Foucault'ya aittir; notta atıf yoktu. Foucault bu modeli Doğu Akdeniz'e (Mısır, Asur, özellikle İbrani geleneğine) bağlar ve Yunan siyasal düşüncesinde merkezi olmadığını vurgular — bu, "Doğu imparatorlukları" başlığına uygun düşer. Hammurabi Kanunu'nun önsözünde kral kendini halkını güden çoban olarak tanıtır. Maternalist yorum ders notunun kendi yorumudur; Foucault'da bu ayrım yoktur.

13 III · PASTORAL İKTİDAR

Çobanın uzun yolculuğu

Tartışma önerisi: veriye dayalı kamu yönetimi ve algoritmik yönetişim, "hepsini ve tek tek" bilen pastoral iktidarın dijital biçimi sayılabilir mi? Nüfusun bütününe ve her bireye eşzamanlı yönelen bir iktidar.

14 III · TOPLUMSAL YAPI

Üç hukuki statü

Ders notundaki "tam insan / az insan" ayrımı, Hammurabi Kanunu'ndaki awīlum ve muškēnum kategorilerine karşılık gelir. Muškēnum'un tam niteliği tartışmalıdır; saraya bağlı, toprak tahsisiyle geçinen özgürler olarak yorumlanır.

15 III · KÖLELİK

Köleci mi, köleli mi?

Not, Mezopotamya'yı bu yönüyle Roma'dan ayırıyordu. Nüans: Roma'da da köleye peculium denilen, fiilen yönettiği bir mal varlığı bırakılabiliyordu; ancak hukuken efendinin malı sayılıyordu.

1. Köleci Toplum (Slave Society)

Köleci toplum, köleliğin ekonomik üretimin, toplumsal yapının ve siyasi gücün temel direği olduğu toplumlardır.

- Ekonomik Rol: Köle emeği, toplumun toplam üretiminin ve zenginliğinin ana kaynağıdır. Tarım, madencilik ve büyük inşaatlar tamamen kölelerin sırtındadır. Kölelik ortadan kalkarsa sistem tamamen çöker.
- Toplumsal Yapı: Egemen sınıf (aristokrasi veya toprak sahipleri), güçlerini doğrudan köle mülkiyetinden alırlar. Toplumdaki hukuk, kültür ve ideoloji kölelik kurumunu korumak ve meşrulaştırmak üzerine kuruludur.
- Tarihsel Örnekler: Klasik Antik Yunan (özellikle Atina), Roma İmparatorluğu ve 18. ile 19. yüzyıllardaki Amerika'nın güney eyaletleri (plantasyon ekonomisi) bu modelin en net örnekleridir.

2. Köleli Toplum (Society with Slaves)

Köleli toplum, içinde kölelerin bulunduğu ancak köleliğin toplumsal üretimin ve ekonominin ana motoru olmadığı toplumlardır.

- Ekonomik Rol: Köle emeği mevcuttur ancak üretim çoğunlukla özgür köylüler, zanaatkarlar veya serfler tarafından yapılır. Köleler daha çok ev işlerinde, hizmetkar olarak veya lüks tüketimin bir parçası olarak (örneğin saraylarda) kullanılır.
- Toplumsal Yapı: Toplumun temel ekonomik ve hukuki yapısı köleliğe bağımlı değildir. Kölelik sistemi aniden yok olsa bile toplumun temel ekonomik işleyişi radikal bir çöküş yaşamaz.
- Tarihsel Örnekler: Antik Yakın Doğu toplumları (örneğin Mezopotamya, Erken Mısır), Osmanlı İmparatorluğu ve Çin'in bazı dönemleri bu kategoriye girer. Bu toplumlarda kölelik yaygındır ancak üretim sistemi köle emeğine değil, köylülerin vergilerine ve emeğine dayanır.

16 III · RUHBAN SINIFI

Tapınak ekonomisi ve “Doğu feodalitesi”

Notun "feodalite yalnız Avrupa'ya ait değildir" tezi savunulabilir, ancak "feodal benzeri" demek daha temkinli: Avrupa feodalitesinin ayırt edici unsuru olan senyör-vasal sözleşmesi ve siyasal parçalanma Mezopotamya'da yoktur.

17 III · KARAR ALMA

Meclisler var, karar kralda

Notta meclislerin varlığı ve sınırlı işlevi belirtiliyordu; slayt bunu Sümer destanından somut bir örnekle destekliyor. Gılgamış'ın meclisler arasında "forum alışverişi" yapması, danışma kurumlarının meşruiyet üretmek için araçsallaştırılmasının erken bir örneği.

BÖLÜM 4 — AKAD, BABİL VE ASUR: İLK İMPARATORLUK, HAMMURABİ YASALARI, ASKERİ İMPARATORLUK

18 IV · AKAD

Sargon: tarihin ilk imparatorluğu

Ders notu Sargon'u Babil başlığı altında "tarihteki ilk büyük imparator" olarak anıyordu. Sargon Akad'ın kurucusudur; Babil sonradan gelir. Naram-Sin'in tanrılaşması, sunudaki imparatorluk kültü bölümüne erken bir köprü kurar: tanrı-kral fikri Roma'dan iki bin yıl öncedir.

19 IV · BABİL

Hammurabi Yasaları

Hukuk tarihi açısından tartışma: Hammurabi metni bugünkü anlamda bir "kanun" mudur, yoksa kralın adil yönetimini ilan eden bir derleme mi? Mahkeme belgelerinde metne doğrudan atıf nadirdir; bu, metnin bir meşruiyet anıtı olduğu görüşünü güçlendirir. Bu nokta auctoritas bölümünde yeniden ele alınacak.

20 IV · BABİL

“Göze göz” herkes için değil

Daha eski Ur-Nammu Kanunu'nda yaralama çoğunlukla parasal tazminle karşılanıyordu; kısasın Hammurabi'de yaygınlaşması bazı yazarlarca Amorit (Sami) kabile geleneğinin etkisiyle açıklanır. Ders notu "az insan bu kuralı uygulayamaz" diyordu; daha doğru ifade: az insana karşı işlenen fiilde kısas değil para cezası uygulanır.

21 IV · BABİL

Babil ekonomisi

Bu slaytta konuşmacı notu yok.

22 IV · ASUR

Asur: askeri iktidarın imparatorluğu

Ders notunda bulunmayan Asur bölümü, "imparatorluğun iki temel özelliği" (emretme gücü ve yayılmacılık) için en saf örneği verdiği için eklendi. Asur'un eyalet sistemi ve sürgün politikası, daha sonra Pers ve Roma'nın yönetim tekniklerine zemin oluşturur.

BÖLÜM 5 — ANADOLU VE HİTİTLER

23 V · ANADOLU

Anadolu: Doğu ile Batı arasında köprü

Lidya'nın sikkesi, Mezopotamya ekonomisindeki "para yok" tespitini tamamlar: değer ölçüsü olarak tartılı gümüşten devletin damgasını taşıyan sikkeye geçiş, ekonomik iktidarın siyasal iktidarca garanti altına alınmasıdır.

24 V · HİTİTLER

Kızılırmak kıyısında bir askeri güç

Not "Kapadokya bölgesi" diyordu; Hattuşa Çorum'dadır, Hitit çekirdek bölgesi Kızılırmak kavsinin içi olarak tarif edilir. Kadeş Antlaşması'nın büyütülmüş bir kopyası BM binasında sergilenir; uluslararası hukuk tarihinin başlangıç belgelerinden sayılır. Antlaşma iki imparatorluğun eşitliğini ve karşılıklı iade yükümlülüğünü içerir.

25 V · HİTİTLER

Hitit siyasal düzeni: sınırlı bir rahip kral

Bu slayt ders notundaki Hitit bölümünü siyasal yapı yönünden tamamlar. Notun genel tezi olan "meclisler göstermeliktir" iddiası Hititler için tartışmaya açıktır: Telipinu Fermanı, kralın keyfiliğine yazılı bir sınır koyma girişimidir. Kamu hukuku açısından, tahta geçişin kurala bağlanması iktidarın kişiden kuruma geçişinin erken bir işaretidir.

BÖLÜM 6 — MISIR: NİL, FİRAVUN, MAAT VE BÜROKRASİ

26 VI · MISIR

Nil: uygarlığın can damarı

Mezopotamya'dan farkı: Nil'in taşkını düzenli ve öngörülebilirdir, Dicle–Fırat'ınki ise düzensiz ve yıkıcı. Bu fark iki uygarlığın dünya görüşüne de yansır: Mısır'da kozmik düzen ve süreklilik, Mezopotamya'da tanrıların kaprisi ve kırılganlık.

27 VI · MISIR

Firavun ve Maat

Ders notu yalnızca "Mısır köleci bir uygarlıktır" cümlesiyle kesiliyordu; Mısır bölümü bu ve sonraki iki slaytla tamamlandı. Per-aa ifadesinin metonimik kullanımı, Osmanlı'daki "Bâbıâli" ya da "Saray" kullanımlarıyla karşılaştırılabilir. Akhenaton örneği, ruhban sınıfının firavuna karşı bile bağımsız bir iktidar odağı olabildiğini gösterir.

28 VI · MISIR

Toplumsal piramit

Not, Mısır'ı "köleci bir uygarlık" olarak niteliyordu. Mezopotamya için geliştirilen köleci/köleli ayrımı Mısır'a da uygulanabilir: üretimin esas yükü bağımlı köylülüğün sırtındadır; kölelik özellikle Yeni Krallık'ta savaş esirleriyle artar ama belirleyici değildir. Piramit işçilerinin köle olduğu yaygın kanı, Gize'deki işçi yerleşimi ve mezarlık kazılarıyla çürütülmüştür.

29 VI · MISIR

Yazıcının devleti: bürokrasi

Grev papirüsü, merkezi bürokrasinin tıkandığında bile yazılı kayıt tuttuğunu gösterir; işçiler şikâyetlerini yetkililere resmi yoldan iletmiştir. Kamu hukuku bağlamında: dilekçe ve şikâyet hakkının erken izleri.

BÖLÜM 7 — AHAMENİŞ PERSLERİ: SATRAPLIK DÜZENİ

30 VII · AHAMENİŞ PERSLERİ

Kralların kralı: çoğulluğu yöneten imparatorluk

Ders notunda Pers bulunmuyordu; "Doğu imparatorlukları" ile Roma imparatorluk kültü arasındaki bağlantı Pers ve İskender üzerinden kurulduğu için eklendi. Satrap–komutan–müfettiş üçlüsü, iktidarın içeriden denetiminin (bir tür kuvvetler ayrılığı değil ama yetki bölüşümü) erken örneğidir. "Tanrının lütfuyla kral" formülü, Bizans'taki "Tanrı'nın seçtiği imparator" anlayışına yakındır.

BÖLÜM 8 — HELENİSTİK VE ROMA İMPARATORLUK KÜLTÜ

31 VIII · İMPARATORLUK KÜLTÜ

Doğu'dan Roma'ya: hükümdar kültünün kökleri

Unvanlar: Soter "kurtarıcı", Euergetes "iyilik yapan", Epiphanes "görünür olan (tanrı)". Helenistik kentler, krala sağladığı iyilikler karşılığında tapınak ve sunak adardı: kült, bir alışveriş ve diplomasi dilidir. İskender'in secde talebine Makedon ve Yunan subayların direnmesi, bu geleneğin Batı'ya yabancı olduğunu gösterir.

32 VIII · İMPARATORLUK KÜLTÜ

Augustus: “tanrının oğlu”

Augustus'un stratejisi: kendisini yaşarken açıkça tanrı ilan etmek yerine, öldürülen babalığı Caesar'ın tanrılaştırılmasını sağlamak. Böylece Cumhuriyet geleneğini incitmeden kutsal bir soy iddiası kurdu. Ankara'daki tapınak, Galatia eyaletinin imparatorluk kültü merkeziydi; derste yerel bir örnek olarak kullanılabilir.

33 VIII · İMPARATORLUK KÜLTÜ

Kült nasıl işliyordu?

Vespasianus'un alaycı sözü: "Eyvah, sanırım tanrı oluyorum." Kültün kurumsal ve hatta bürokratik niteliğini gösterir; tanrılaşma bir inanç anı değil, bir Senato işlemidir. Anının silinmesi (sonradan damnatio memoriae olarak adlandırılan uygulama) bunun karşıt kutbudur.

34 VIII · İMPARATORLUK KÜLTÜ

İmparatorluğun yapıştırıcısı

Price'ın Anadolu odaklı çalışması, kültün yukarıdan dayatılmaktan çok kentlerin kendi girişimiyle örgütlendiğini gösterir: yerel topluluklar, yeni ve devasa bir iktidarı mevcut tanrılar sistemi içinde konumlandırarak anlamlandırmıştır.

35 VIII · İMPARATORLUK KÜLTÜ

Hristiyanlıkla çatışma: inanç değil, sadakat

Ders notu zulümlerin 3. yüzyılda sistematikleştiğini ve Decius'un sertifika zorunluluğunu doğru biçimde belirtiyordu. 212'deki Constitutio Antoniniana ile imparatorluğun hemen tüm özgür sakinleri vatandaş olduğundan, Decius'un buyruğu fiilen herkesi kapsadı. Kamu hukuku açısından tartışma: din özgürlüğü ile kamu düzeni arasındaki gerilimin antik örneği.

36 VIII · İMPARATORLUK KÜLTÜ

Kültün sonu, mirasın devamı

Kült 4. yüzyılda Hristiyanlığın resmi din olmasıyla sona erdi; ancak geçiş anı ilginçtir: Hristiyan imparator I. Konstantin bile ölümünden sonra (337) sikkelerde divus olarak anıldı. Kamu hukukçuları için Schmitt'in tezi, egemenlik kavramının (ve kural dışı halin) teolojik kökenlerine geçiş sağlar.

BÖLÜM 9 — AUCTORİTAS VE POTESTAS: İKTİDARIN İKİ YÜZÜ

37 IX · EK OKUMA I

Auctoritas ve potestas: iktidarın iki yüzü

Bu ayrım, Mezopotamya'daki rahip kral ve Mısır'daki firavun yapısını daha derin kavramanın anahtarıdır. Yazım: Latince kelime auctor (yaratıcı, kefil) ile aynı ailedendir; "c" düşmüş biçim Ortaçağ ve Fransızca üzerinden yayılmıştır.

38 IX · ROMA'DA AYRIM

Konsülün yetkisi, Senato'nun saygınlığı

Augustus'un kendi beyanı, Principatus'un hukuki inceliğini gösterir: Cumhuriyet makamlarını (potestas) korurken iktidarı auctoritas üzerine kurmak. Bu, Doğu'daki birleşik modelin Roma'ya "gizli" biçimde taşınmasıdır; imparatorluk kültü bu auctoritas'ı kutsallaştırır. Res Gestae'nin en eksiksiz metni Ankara'dadır.

39 IX · DOĞU İMPARATORLUKLARI

İki iktidarın birleşme derecesi

Ders notunun tezi: rahip kral hem potestas (ordu, yasa, vergi, ceza, savaş) hem auctoritas (tanrıların temsilcisi, kutsal aracı) sahibidir. "Sizin iradenize rağmen iyiliğinizi sağlarım" söylemi auctoritas'ın kendisidir: kral, sizin göremediğinizi gördüğünü iddia eder. Hitit için at binen savaşçı aristokrasinin prestiji de bir auctoritas kaynağıdır.

40 IX · ÜÇ ALANDA AUCTORİTAS

Zor kullanmadan itaat üretmek

Nüans: Stelin kabartmasında Şamaş'ın Hammurabi'ye yasaları değil, krallık alametleri olan değnek ve halkayı verdiği yorumu yaygındır. Önsözde Hammurabi yasaları kendi adalet anlayışıyla koyduğunu söyler; tanrılar onu bu görev için çağırmıştır. Yani meşruiyet, yasanın içeriğinden çok kralın tanrısal yetkilendirilmesinden gelir.

41 IX · BUGÜNE UZANAN AYRIM

Modern kuram ve kamu hukuku

Arendt'in tanımı, ders notundaki "autoritas sizi ikna ederek hareket ettirir" ifadesini inceltmeye imkân verir: ikna eşitler arasında argümanla işler; otoritede ise argümana gerek kalmaz. Türk kamu hukuku örnekleri tartışma içindir: Ombudsman tavsiyesinin etkisi tamamen kurumun saygınlığına dayanır, bu yüzden klasik bir auctoritas örneğidir.

42 IX · EK OKUMA II

Kelimelerdeki kavramsal miras

İngilizcede authority'nin hem "yetkili makam" hem "saygınlık" anlamına gelmesi, potestas–auctoritas ayrımının modern dillerde bulanıklaştığını gösterir. "Authorship of a crime" ifadesi failin, eylemi yaratan kişi olarak görülmesinden gelir. Son satır, bir sonraki bölüme (bilkuvve–bilfiil) geçişi hazırlar.

BÖLÜM 10 — BİLKUVVE VE BİLFİİL: FELSEFİ TEMEL VE HUKUKTAKİ KARŞILIKLARI

43 X · EK OKUMA III

Bilkuvve ve bilfiil: felsefi temel

Aristoteles'e göre varlıklar sürekli bilkuvveden bilfiile hareket halindedir (kinesis, metabole): çocuk bilkuvve yetişkin, öğrenci bilkuvve bilgin, mermer bloğu bilkuvve heykeldir. Önceki bölümle bağ: potestas'ın kökü posse ile potentia aynı fiilden gelir; iktidar, bir yapabilme gücüdür.

44 X · HUKUK FELSEFESİ

Her hukuk normu bir “eğer” taşır

Bu slaytta konuşmacı notu yok.

45 X · KİŞİLER HUKUKU

Ehliyet: güçten fiile

Ders notu cenin örneğine yer vermiyordu; bilkuvve–bilfiil ayrımının Türk hukukundaki en saf örneği olduğu için eklendi. Ayırt etme gücüne sahip küçüklerin tıbbi müdahaleye rızası, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar kapsamında (TMK 16) değerlendirilir.

46 X · EŞYA HUKUKU

Kullanılmayan hak da vardır

Bu slaytta konuşmacı notu yok.

47 X · BORÇLAR HUKUKU

Alacağın üç hali

Ders notu zamanaşımına uğramış alacak için "tabii borç" ifadesini kullanıyordu; Türk öğretisinde "eksik borç" (doğal borç) terimi yaygındır. Zamanaşımının bir def'i olması, alacağın ortadan kalkmadığını, yalnızca dava edilebilirliğini yitirdiğini gösterir: bilfiilden bilkuvveye dönüşün güzel bir örneği.

48 X · CEZA HUKUKU

Suçun yolu ve tehlikenin cezalandırılması

Tehlike suçları ayrımı: somut tehlike suçunda tehlikenin olayda gerçekleştiği ispatlanmalıdır; soyut tehlike suçunda kanun koyucu davranışı kendiliğinden tehlikeli sayar. Her ikisinde de zarar henüz bilfiil değildir, ama bilkuvve zarar cezalandırmaya yeter. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak tek başına Karayolları Trafik Kanunu m.48 uyarınca idari yaptırım konusudur.

49 X · USUL VE İCRA HUKUKU

Henüz ihlal edilmemiş hakkın korunması

Düzeltme: Ders notunda borçlunun mal kaçırma tehlikesine karşı "ihtiyati tedbir" örneği verilmişti. Para alacaklarında doğru kurum İİK 257 vd. düzenlenen ihtiyati hacizdir; ihtiyati tedbir (HMK 389) para dışındaki uyuşmazlık konuları için öngörülür. Notta geçen "önleyici tespit davası" yerine yerleşik terim, TMK 25'teki saldırı tehlikesinin önlenmesi davasıdır.

50 X · MUKAYESELİ PERSPEKTİF

İslam hukukunda ehliyet

Ders notu "hükmün sübûtu / hükmün vücûbu" ayrımına dayanıyordu. Fıkıh usulünde bu ayrımı karşılayan daha yerleşik terimler, vücûb–edâ ehliyeti ile nefsü'l-vücûb–vücûbü'l-edâ çiftleridir; bu nedenle slayt bunlar üzerine kuruldu. Oruç örneği de "sebep" kavramıyla açıklanabilir: Ramazan ayının girmesi, orucun vücubunun sebebidir. Modern Türk hukukundaki hak/fiil ehliyeti ayrımıyla paralellik dikkat çekicidir.

51 X · YENİ HUKUK ALANLARI

Riskin hukuku: potansiyeli düzenlemek

Ders notundaki patent ve ihtiyat ilkesi örneklerine kişisel verilerin korunması ve yapay zekâ düzenlemeleri eklendi: risk temelli düzenleme, bilkuvve zararın hukukileştirilmesinin çağdaş biçimidir.

BÖLÜM 11 — SENTEZ, DÜZELTMELER, TARTIŞMA SORULARI VE KAYNAKÇA

52 XI · SENTEZ

Üç kavram çifti, tek soru: iktidar nasıl var olur?

Bu slaytta konuşmacı notu yok.

53 XI · EĞİTMEN İÇİN

Ders notuna yapılan düzeltmeler

Eklenen başlıklar: kuramsal çerçeve (Mann), Doğu despotizmi tartışması, kronoloji, Akad, Asur, Hitit siyasal düzeni, Mısır'ın tamamı (Nil, Firavun ve Maat, toplumsal yapı, bürokrasi), Ahameniş Persleri, Helenistik arka plan, kültün hukuki işleyişi, modern auctoritas kuramları ve kamu hukuku örnekleri, cenin, KVKK ve yapay zekâ örnekleri.

54 XI · TARTIŞMA

Tartışma soruları

Bu slaytta konuşmacı notu yok.

55

XI · KAYNAKÇA

Seçme kaynaklar

Bu slaytta konuşmacı notu yok.